

건강보험심사평가원 상임감사

현 지 조 치

제 목 심판청구 및 심사자료 처리 지연통보 미흡

관 계 부 서 경기남부분부

내 용

1. 업무개요

경기남부분부는 「행정심판법」, 「국민건강보험법」 제88조 및 「의료급여법」 제30조의2에 따른 심판청구업무, 「국민건강보험법」 제47조와 제63조 등에 따른 요양(의료)급여비용 심사 업무업무를 수행하고 있다.

2. 심판청구 지연통보 누락

가. 관계규정(판단기준)

「행정심판법」 제24조, 「국민건강보험법 시행령」 제59조제2항, 「의료급여법 시행령」 제17조의3에 따르면 심판청구서를 받은 날부터 10일 이내에 답변서를 제출하도록 되어있으나, 법정 처리기한 내 답변서 제출이 어려운 경우 그 사유를 보건복지부 건강보험분쟁조정위원회에 문서로 보고(이하 “지연통보”라고 한다)해야 한다고 되어 있다.

따라서 심판청구 정시성과 투명성을 확보하기 위해서는 법정기한을 준수하여 답변서를 제출하여야 하고, 그렇지 못할 경우 지연통보를 통해 원활한 업무 운영이 이루어질 수 있도록 철저히 관리해야 한다.

나. 점검결과 확인된 문제점

그런데 경기남부분부는 [표 1]과 같이 '22. 7. 21.부터 '25. 2. 13.까지 총 113건에 대한 지연통보를 누락한 것이 확인되었다. 이 중 63건은 이미 답변서 제출이 완료된 건으로 확인되었다.

[표 1] 심판청구(치과) 지연통보 현황

구분	10일 이내 지연통보	10일 이후 지연통보	미통보	계
건수(건)	128	50	63	241
건율(%)	53.1	20.8	26.1	100
점검결과	적정	부적정	부적정	

주: '25.5.31.기준

3. 심사자료 처리 지연통보 미흡

가. 관계규정(판단기준)

「2024년 요양급여비용 심사 업무편람」 '4. 심사자료 요청에 대한 업무처리' 아목에 따르면 심사자료 요청업무 담당직원은 심사자료 심사가 접수일로부터 30일이 경과하여 장기간 처리되지 않을 때에는 [심사자료 처리지연 안내문]에 [심사자료 처리지연 내역]을 첨부하여 해당 요양기관에 통보한다고 규정하고 있다.

나. 점검결과 확인된 문제점

그런데 경기남부분부는 [표 2]와 같이 2021년 10월 15일부터 2025년 7월 31일 까지 총 11건에 대하여 최종 지연통보일자로부터 30일 지나 심사결정 통보한 것이 확인되었다.

[표 2] 심사지연통보 및 자료요청 실시 현황

구분	자료요청 및 지연통보 후 30일 이내 심사결정통보	자료요청 및 지연통보 후 30일 후 심사결정통보	계
건수(건)	18	11	29
건율(%)	62.1	37.9	100
점검결과	적정	부적정	

주: '25.8.4.기준

조치한 사항 지연통보가 누락된 사실을 확인한 즉시 지연 보고하지 않은 심판
청구 113건 중 답변서가 제출되지 않은 50건에 대해 일괄 지연통보를 시행¹⁾하고,
기한 내 심사결정 통보하거나 기한 내 미처리 시 해당 요양기관에 지연통보 될 수
있도록 관련자 주의조치 및 재발방지 교육 실시 완료하였다.(현지조치)

1) 문서번호: △부-1195(2025.2.14.) “심판청구 건에 대한 접수 및 답변서제출 지연 보고”

[별표 1]

심판청구(치과) 지연통보 부적정 건 상세 내역

연번	구분	사건번호	접수일자	지연통보일자	경과일수	비고
1	10일 이후 지연통보	제**심*****호	2024.9.10.	2025.2.14.	158	
2	10일 이후 지연통보	제**심*****호	2024.9.10.	2025.2.14.	158	
3	10일 이후 지연통보	제**심*****호	2024.9.10.	2025.2.14.	158	
4	10일 이후 지연통보	제**심*****호	2024.9.10.	2025.2.14.	158	
5	10일 이후 지연통보	제**심*****호	2024.9.10.	2025.2.14.	158	
6	10일 이후 지연통보	제**심*****호	2024.9.10.	2025.2.14.	158	
7	10일 이후 지연통보	제**심*****호	2024.9.10.	2025.2.14.	158	
... (중략) ...						
105	미통보	제**심*****호	2024.6.22.	-	-	
106	미통보	제**심*****호	2024.7.4.	-	-	
107	미통보	제**심*****호	2024.7.30.	-	-	
108	미통보	제**심*****호	2024.7.30.	-	-	
109	미통보	제**심*****호	2024.8.6.	-	-	
110	미통보	제**심*****호	2024.8.22.	-	-	
111	미통보	제**심*****호	2024.8.23.	-	-	
112	미통보	제**심*****호	2024.8.23.	-	-	
113	미통보	제**심*****호	2024.4.26.	-	-	

[별표 2]

심사 처리 지연통보 부적정 건 상세 내역

연번	구분	접수번호	최종 지연 통보일자	심사결정 통보일자	경과일수	비고
1	30일 이후 심사결정통보	*****	2021.10.20.	2022.1.26.	68	
2	30일 이후 심사결정통보	*****	2024.9.20.	2024.10.23.	3	
3	30일 이후 심사결정통보	*****	2023.1.5.	2023.2.20.	16	
4	30일 이후 심사결정통보	*****	2021.12.7.	2022.1.14.	8	
5	30일 이후 심사결정통보	*****	2023.1.5.	2023.2.7.	3	
6	30일 이후 심사결정통보	*****	2023.1.5.	2023.3.22.	46	
7	30일 이후 심사결정통보	*****	2023.1.5.	2023.3.22.	46	
8	30일 이후 심사결정통보	*****	2023.1.5.	2023.3.22.	46	
9	30일 이후 심사결정통보	*****	2023.1.5.	2023.3.22.	46	
10	30일 이후 심사결정통보	*****	2023.1.5.	2023.3.22.	46	
11	30일 이후 심사결정통보	*****	2023.1.5.	2023.3.13.	37	